

1529437-66.2021.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... conhecia o réu e nada soube acerca do roubo (cf. gravação audiovisual de fls. 240/243).

Por seu turno, a vítima Leila confirmou a ocorrência do roubo. Narrou que, na data dos fatos, atendia uma cliente logo após a abertura da loja quando 2 indivíduos ingressaram no local. Eles usavam máscaras, óculos escuros e lenços na cabeça, estavam armados e anunciaram o assalto. Logo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1529437-66.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1529437-66.2021.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS MODESTO

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

LUIZ CARLOS MODESTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, e do art. 180, caput, c.c. o art. 69, caput, todos do Código Penal, pois, no dia 4 de novembro de 2021, por volta das 09:30 horas, no estabelecimento comercial Joalheria Remo Garitta, situado na Rua São Bento, nº 1282, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros 3 indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça à pessoa exercidas com emprego de arma de fogo,

uma gaveta com joias e relógios pertencentes a clientes, cerca de 60 relógios da marca Technos, 2 aparelhos celulares e a quantia em dinheiro de R\$ 80,00, pertencentes ou sob a guarda da joalheria, de propriedade de Leila Regina Garitta. Outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado recebeu, transportou e ocultou, em proveito próprio e de seus comparsas, o veículo automotor VW/Gol, cor prata, placas DHH-8950, pertencente a Manoel Carlos Faria Júnior, sabendo que se tratava de produto de crime.

Recebida a denúncia (fls. 87/88), o réu foi citado (fl. 165) e apresentou resposta à acusação (fls. 169/170).

Na fase de instrução, foram ouvidas as vítimas e três testemunhas arroladas pela Acusação, sendo o réu interrogado ao final (fls. 240/243).

Em debates orais, a DD. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, ao passo que o Ilustre Defensor Público pleiteou a sua absolvição ou, em caso contrário, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena no mínimo legal, em regime prisional inicial semiaberto (fls. 240/243).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é procedente.

Com efeito, o réu, agindo em concurso com 3 indivíduos não identificados, subtraiu, para todos, mediante grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo, a quantia em dinheiro e os objetos descritos na denúncia, pertencentes ou sob a guarda do estabelecimento comercial Joalheria Remo Garitta, bem como recebeu, transportou e ocultou, em proveito próprio e dos seus comparsas, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo especificado na denúncia, pertencente à vítima Manoel Carlos Faria Júnior.

A materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor dos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 23/24 e 25/26) e avaliação (fls. 209/210) e do CRV do veículo (fls. 211/212).

A autoria dos delitos, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva, dentre os quais os autos de reconhecimento pessoal (fls. 27 e 28) e videográfico (fls. 68 e 208) e o laudo pericial de degravação de imagens de CFTV (fls. 98/163).

O acusado, tanto em sede policial (fl. 12) como em juízo (cf. gravação audiovisual de fls. 240/243), declarando-se arrependido, admitiu parcialmente a imputação. Aduziu que fora convidado a participar do roubo e, no dia dos fatos, dirigiu-se ao local de Uber. Dos 3 comparsas já conhecia 2 deles. Observou a chegada dos indivíduos em um veículo VW/Gol de cor prata e, após a entrada de 2 deles no estabelecimento vítima, também adentrou o local, sendo que o terceiro permaneceu na direção do automóvel. Enquanto os comparsas se apoderavam dos objetos, levou duas vítimas a um canto da loja, mostrou-lhes a réplica de arma de fogo que trazia na cintura e lhes pediu que ficassem calmas. Chegou a ver mais uma vítima na loja, crendo tratar-se da proprietária. Um dos comparsas utilizava um revólver calibre 38, ao passo que o outro não utilizava nenhuma arma. Uma das vítimas estava gritando e teve a boca tampada por um dos elementos. Após o assalto, fugiram com o veículo até o bairro do Santana, onde se separaram. O automóvel foi deixado no local e depois seria buscado. Ficou com apenas um dos celulares subtraídos, pois o

outro aparelho, os demais produtos do roubo e a réplica da arma de fogo ficaram na mochila levada pelos comparsas. Os objetos e valores roubados seriam divididos entre todos, mas sua parte não foi recebida pelo interrogando nem por sua esposa. Ao chegar em sua casa, observou a aproximação de uma viatura e então pulou o muro do imóvel, que estava fechado, mas foi abordado por policiais nos fundos. Confessou a prática do roubo aos policiais, que encontraram o celular subtraído e as roupas que utilizara no assalto. Também lhes indicou o local onde o veículo fora deixado, mas desconhecia que o bem era produto de furto e que tinha as placas adulteradas. Era a primeira vez que usava aquele automóvel. Temendo pela segurança de sua família, preferiu não informar os nomes de seus comparsas.

Ocorre que, apesar da versão parcialmente exculpatória exarada pelo réu nas ocasiões em que ouvido, o arcabouço probatório coligido durante a persecutio criminis contém elementos seguros a demonstrar a sua responsabilidade pela prática de ambos os delitos a ele imputados.

Assim é que a vítima Faria Júnior confirmou a ocorrência do furto de seu veículo VW/Gol, que foi recuperado 29 dias após o registro da ocorrência. Na delegacia de polícia, observou que as placas do veículo foram alteradas com fita isolante, bem como que o para-choque e as rodas foram pintadas e os bancos trocados por outros rasgados e sujos. Não conhecia o réu e nada soube acerca do roubo (cf. gravação audiovisual de fls. 240/243).

Por seu turno, a vítima Leila confirmou a ocorrência do roubo. Narrou que, na data dos fatos, atendia uma cliente logo após a abertura da loja quando 2 indivíduos ingressaram no local. Eles usavam máscaras, óculos escuros e lenços na cabeça, estavam armados e anunciaram o assalto. Logo em seguida, um terceiro elemento também entrou no estabelecimento. Um dos 2 assaltantes deu a volta no balcão e ficou com a declarante, pois queria se apoderar dos mostruários de joias e exigia que abrisse o cofre. Não lhe entregou os mostruários, disse-lhe que apenas a gerente abria o cofre e queria gritar por socorro, tendo sido ameaçada pelo elemento, que a amordaçou com a mão e a segurou, tendo ambos abaixado até o chão. Ele então abriu uma gaveta e se apoderou de todos os envelopes contendo joias e relógios de clientes para reparos, acondicionando-os em uma mochila, bem como quebrou outra gaveta e se apoderou de R\$ 80,00 do caixa da loja. O último indivíduo a chegar ao local levou a cliente e as funcionárias Flávia e Vera para a sala da declarante. O outro elemento foi com outra funcionária até a parte da joalheria e se apoderou de 33 relógios existentes na vitrine, guardando-os em uma mochila. Após a central de monitoramento do alarme ligar no estabelecimento, os assaltantes ficaram apavorados, pegaram um celular da loja e um outro da declarante e se evadiram do local, tendo a ação criminosa durado menos de 10 minutos. Seguiu-os e os viu entrando em um veículo parado perto da loja, cuja placa chegou a memorizar. Não conseguiu ver a presença de um quarto elemento no automóvel, com o qual os assaltantes arrancaram em alta velocidade. Entregou à Polícia as imagens do roubo captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que facilitaram a identificação do último assaltante a chegar, pois ele usava apenas máscara e ficou próximo a uma das câmeras. Efetuiu seu reconhecimento pessoal, sem dúvidas, ainda no dia do roubo, quando ele foi colocado ao lado de um outro indivíduo na delegacia de polícia. O celular da loja foi apreendido em poder desse assaltante, sendo o único bem recuperado (cf. gravação audiovisual de fls. 240/243).

Já a vítima Vera relatou que, na ocasião, logo após a abertura da loja, 3 assaltantes ingressaram no estabelecimento. Um deles portava um revólver e ficou com a declarante e uma cliente na sala de Leila, para onde as levava, tendo observado que ele possuía orelhas grandes e usava sapatos azuis bicudos. Os outros 2 elementos estavam atrás do caixa com Leila, não tendo visto se estavam armados. A ação foi rápida e durou poucos minutos, sendo subtraídos relógios novos da loja e relógios e joias de clientes, num total de cerca de 60 relógios. Os assaltantes também estouraram a gaveta do caixa e roubaram pequena quantia em dinheiro do

estabelecimento. Ao saírem da loja, os elementos fugiram em um veículo, no qual, segundo Leila, havia um quarto elemento. Foi recuperado apenas um celular do estabelecimento. O assaltante que ficara com a declarante e uma cliente na sala de Leila foi preso e colocado ao lado de outros 2 indivíduos na delegacia de polícia, tendo efetuado seu reconhecimento pessoal com absoluta certeza (cf. gravação audiovisual de fls. 240/243).

A vítima Marlene narrou que estava na parte da joalheria no momento em que assaltantes portando armas de fogo entraram na loja pela parte da ótica, tendo se jogado no chão e ficado quieta. Os elementos renderam as demais funcionárias e foram ao caixa do estabelecimento, onde renderam Leila e uma cliente da loja. Enquanto um deles segurava Leila, o outro fazia buscas no local e um terceiro segurava uma funcionária do outro lado da ótica. Os indivíduos não se deram por satisfeitos após se apoderarem de joias de clientes e de quantia em dinheiro do estabelecimento e foram para a parte da joalheria, onde se apoderaram de 30 a 40 relógios, acondicionando-as nas cuecas e em mochilas. Nesse momento, viu um dos assaltantes, que estava de máscara, óculos escuros e boné, não sendo possível sua identificação. A ação foi rápida e durou poucos minutos. Ao saírem da loja, os elementos entraram em um veículo parado em frente à parte da joalheria e arrancaram em alta velocidade, crendo que um quarto indivíduo estivesse na direção. As imagens captadas por câmeras de segurança do estabelecimento foram entregues à Polícia. Dos bens subtraídos, foram recuperados apenas 2 celulares. Não participou do procedimento de reconhecimento do elemento preso (cf. gravação audiovisual de fls. 240/243).

A vítima Flávia afirmou que estava atrás do balcão com Leila quando 3 indivíduos adentraram a loja e anunciaram o assalto. Enquanto um deles se apoderava de relógios e quebrava uma gaveta, o outro segurou Leila com força e tampou a boca dela para que não gritasse por socorro. Um terceiro elemento tinha uma arma de fogo na cintura e levou uma cliente e Vera para uma salinha. Não viu armas em poder dos outros assaltantes. Foi subtraída quantia em dinheiro, joias de clientes, relógios à venda e celulares. Ao notarem que não conseguiriam a chave do cofre, os elementos saíram do local e fugiram em um veículo VW/Gol de cor prata parado próximo à loja e que tinha um quarto indivíduo na direção. Foi recuperado apenas o celular do estabelecimento. A ação foi rápida e durou menos de 10 minutos. Imagens captadas pelas câmeras de segurança foram entregues à Polícia. Efetuou o reconhecimento fotográfico do indivíduo preso e teve certeza, pois ele tinha as orelhas grandes e o cabelo peculiar e, no momento do roubo, estava sem máscara e ficou com o rosto na direção de uma das câmeras, tendo-o identificado nas imagens (cf. gravação audiovisual de fls. 240/243).

Por seu turno, os policiais militares Pinha e Dias relataram que, durante o atendimento, por outra viatura, da ocorrência do roubo à joalheria, receberam imagens dos assaltantes, bem como os dados e o local de residência do réu, para onde se dirigiram. O acusado estava defronte ao imóvel e, ao avistar a viatura, pulou o muro e tentou se evadir, sendo detido nos fundos da residência tentando se desfazer das roupas que utilizara no crime. Ele admitiu a prática do roubo com o emprego de armas de fogo em companhia de outros 3 elementos, mas não soube indicar os nomes dos comparsas e a direção por eles tomada. O imputado indicou uma moita no quintal onde escondera o celular subtraído de uma das vítimas, que reconheceu e recuperou o aparelho. Ele também levou a guarnição até o local onde o veículo utilizado no assalto fora abandonado, mas nada revelou sobre o bem. As armas de fogo utilizadas no roubo não foram encontradas (cf. gravação audiovisual de fls. 240/243).

Pinha acresceu não ter observado adulterações nas placas do veículo, cuja consulta revelou ser produto de furto.

Dias também afirmou que o imputado foi reconhecido pelas vítimas, que apresentaram

imagens da ação criminosa, as quais retratavam claramente o acusado, inclusive trajando as roupas que tentara dispensar durante a abordagem.

Por fim, o policial civil Souza relatou ter tomado conhecimento dos fatos no dia de sua ocorrência, quando policiais militares compareceram ao estabelecimento comercial vítima e mostraram fotos do acusado às ofendidas, que o reconheceram como sendo um dos assaltantes. Os policiais foram então até a residência do réu, que admitiu a prática do roubo, indicou o local onde o veículo utilizado no crime fora abandonado e entregou um dos celulares subtraídos, de propriedade da loja. Obteve as imagens da ação criminosa, nas quais aparecia o réu, mas não foi possível a identificação dos demais criminosos. Não havia câmeras de segurança nem testemunhas no local onde o veículo foi abandonado. Comparsas do imputado em outras investigações não foram reconhecidos como sendo os demais roubadores. O rastreamento do outro celular subtraído não permitiu sua localização. Não encontrou as armas utilizadas no crime nem tampouco os relógios roubados. Afirmou que as vítimas efetuaram o reconhecimento fotográfico do acusado, crendo que também o tenham feito pessoalmente. Não manteve contato com o réu (cf. gravação audiovisual de fls. 240/243).

Logo, vê-se que o quadro probatório é sólido e demonstra no seu conjunto as condutas ilícitas do réu. Os elementos de convicção produzidos nos autos, colhidos tanto na fase policial como em juízo, revelam-se firmes e substanciais, não deixando dúvidas quanto à imputação que lhe é dirigida.

Conforme remansoso e iterativo entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial - no caso, em relação ao crime de roubo - é válida, desde que harmônica e coerente com outros elementos de convicção existentes nos autos (RJTJSP 106/440, 125/499 e 125/503), como ocorre no caso vertente. Ora, "a confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém" (RTJ 95/563), pois "é necessário ter sempre presente que o valor probante da confissão não advém do local em que produzida, na delegacia ou em juízo, mas de sua compatibilidade com as demais evidências" (RJDTACRIM 34/526, 35/217, 35/497, 36/88, 40/95, 40/421, 41/235, 42/203, 43/144, 44/79 e 44/430, entre outras).

Ademais, havendo confissão espontânea exarada perante a autoridade judiciária - também no tocante ao roubo -, a jurisprudência é uníssona: "Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP 93/239). E ainda: "A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de autoacusação falsa" (RT 625/338).

Vale observar, desde logo, que as declarações prestadas pelas vítimas Leila, Vera, Marlene e Flávia não têm como ser abaladas, pois apresentaram os fatos de forma coerente e segura, narrando em detalhes o modus operandi dos assaltantes durante o fato narrado na peça acusatória.

Sabe-se que, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, quando coerente, como é o caso dos autos, merece plena credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente, pessoa inocente.

A doutrina leciona que "(...) No entanto, há oportunidades em que a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e,

ainda no crime de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima (TJSP, Ap. nº 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap. nº 110.070-3, Rel. Dês. Denner de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTCRIM 2/135)" (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Ed. Forense, 6ª ed., p. 343).

Confira-se, ainda, o posicionamento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"As declarações da vítima são suficientes para configuração do crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios" (Apelação nº 990080935682/SP - 12ª Câmara Criminal - Rel. Paulo Rossi - j. 09.09.2009).

Além disso, em sede policial, o acusado foi indubitavelmente reconhecido pelas ofendidas Leila, Vera e Flávia como sendo um dos assaltantes (cf. autos de reconhecimento pessoal de fls. 27 e 28 e videográfico de fls. 68 e 208), e não se demonstrou nenhum motivo para uma eventual imputação falsa, sobretudo porque ele fora flagrado nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial vítima (cf. laudo pericial de fls. 98/163).

Observe-se que, imediatamente após o roubo, o acesso às mencionadas imagens possibilitou aos policiais militares a identificação e a obtenção do endereço de residência do acusado, que foi avistado pelos castrenses quando chegava ao local, ocasião em que tentou se evadir, mas acabou sendo detido.

Nessa mesma oportunidade, consoante relatado pelos milicianos e admitido pelo próprio réu, ele ainda tentou se desfazer das roupas que utilizara no assalto, bem como indicou a moita onde escondera um dos celulares subtraídos e o local onde o veículo utilizado fora abandonado.

Gize-se, ainda, que as vítimas Vera e Flávia afirmaram ter visto uma arma de fogo na cintura do acusado, o qual, apesar de alegar tratar-se de réplica, confirmou que ao menos um dos outros assaltantes portava um revólver calibre 38.

Desse modo, afigura-se inquestionável que, na data dos fatos, o réu e outros 2 indivíduos não identificados ingressaram no estabelecimento comercial vítima portando armas de fogo e anunciaram o assalto. Enquanto o acusado rendeu a ofendida Vera e uma cliente da loja, seus comparsas se apoderaram de joias, relógios, quantia em dinheiro e celulares do estabelecimento, acondicionando-os em mochilas. Subtraídos os bens e valores, o imputado e seus comparsas fugiram do local em um veículo parado defronte ao estabelecimento, havendo na direção um quarto elemento aguardando os demais para a fuga. Momentos depois, policiais militares identificaram o acusado e o avistaram chegando em sua residência, sendo ele então detido, ocasião em que admitiu o roubo, entregou um dos celulares subtraídos e indicou o local onde o veículo da fuga tinha sido abandonado.

Logo, não remanesçam dúvidas de que a conduta praticada pelo acusado e por seus comparsas tipificou o crime de roubo previsto no art. 157 do Código Penal, uma vez que, a par da subtração praticada, houve efetivo emprego de grave ameaça exercida com armas de fogo (não apreendidas) contra as vítimas, que ficaram assustadas e amedrontadas durante o assalto.

E, perpetrada a subtração dos valores e dos bens pertencentes e sob a guarda do estabelecimento comercial vítima, os agentes empreenderam fuga logo após a investida ilícita contra o patrimônio alheio.

Como visto, o conjunto probatório coligido aos autos indicou à saciedade que o imputado agiu em concurso de agentes e com identidade de desígnios com outros 3

indivíduos não identificados (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), tendo ele optado por não revelar os nomes de seus comparsas, alegando temer pela segurança de sua família.

Também ficou bem evidenciada, na espécie, a circunstância do emprego de arma de fogo apontada na denúncia (inciso I do § 2º-A do art. 157 do citado codex), sendo irrelevante o fato de as armas não terem sido apreendidas (RT 680/362 e RJDTCrimSP 17/160).

A propósito, em clássica lição doutrinária aludindo à arma de fogo, Celso Delmanto afirma: "É dispensável a apreensão da arma de fogo, quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização (STJ, HC 29.346- SP, DJU 13.10.2003, TJRJ, RT 814/671; TACrSP, RT 812/558). O desaparecimento do revólver não arreda a qualificadora, se não desponta dúvida razoável de que um dos coagentes o empregou (TACrSP, RJTACr 19/159)" (Código Penal Comentado, Ed. Saraiva, 8ª ed., 2010, p. 573/574).

Ressalte-se ainda que, se a palavra das vítimas vale para afirmar a autoria dos delitos, com mais razão vale para comprovar particularidades deles, como o emprego de arma, que, como visto, foi admitido pelo réu e flagrado pelas câmeras de segurança existentes no local dos fatos.

Confira-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a proclamação do emprego de arma. O que importa é a realidade do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a potencialidade intimidativa delas, presente no caso" (Apelação nº 990.09.219942-0 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Pinheiro Franco - j. 28.01.2010).

Noutro giro, afigura-se indubitável, no contexto retratado nos autos, que o imputado recebeu de outrem, transportou e ocultou, em proveito próprio e de seus comparsas, o veículo VW/Gol (cf. auto de fls. 25/26), coisa que sabia ser produto de crime, eis que furtado nesta cidade algumas semanas antes, consoante se infere do teor do boletim de ocorrência de fls. 29/30 e das declarações da vítima Faria Júnior.

Ora, a prova colhida durante a persecutio criminis apontou com clareza que o acusado era de fato sabedor da procedência espúria do automóvel, pois, conforme afirmado por seu proprietário, as placas do veículo tinham sido adulteradas com fita isolante, a indicar que, cientes da origem ilícita, seus ocupantes pretendiam circular livremente com o bem, furtando-se a eventual fiscalização de agentes públicos.

Não é por outra razão que, logo após o cometimento do roubo em apuração, o réu e seus comparsas abandonaram o veículo na via pública, conduta incompatível com aquela esperada caso o bem realmente tivesse origem lícita ou fosse de legítima propriedade de algum de seus ocupantes.

Em tal cenário, revelando-se indubitável a ciência pelo imputado da origem ilícita do veículo, descabe falar-se em sua absolvição.

Cabe assentar, nesse aspecto, que a prova do elemento subjetivo do tipo é extraída das circunstâncias que envolvem os fatos e da própria conduta do receptor.

Afinal, no delito de receptação, costumeiramente cometido na clandestinidade, com notória dificuldade para sua comprovação, não se pode exigir prova robusta, devendo ser dado valor aos indícios, desde que convergentes e concorrentes. Confira-se a

jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA E RECEPÇÃO DOLOSA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente. No caso, ambos estão a evidenciar a prévia ciência da origem criminosa por parte do recorrido. (...) 4. Agravo a que se nega provimento" (STJ - AgRg no REsp nº 908.826/RS - 6ª Turma - Rel. Min. Jane Silva [Desembargadora convocada do TJMG] - j. 30.10.2008 - DJe 17.11.2008).

"PROVA - Receptação - Conhecimento da origem ilícita da coisa - Circunstância que pode ser provada pela própria conduta do agente e pelos fatos e circunstâncias que envolveram a infração (TACrimSP)" (RT 826/610).

Presentes, pois, os elementos necessários à caracterização dos delitos, e inexistindo causas que os excluam ou isentem o réu de pena, é de rigor a sua condenação. Passo, assim, à dosagem de suas penas.

Considerando haver duas causas de aumento de pena no roubo em exame, é cediço a possibilidade de que uma delas seja valorada de forma residual na primeira ou na segunda fase da dosimetria penal, consoante recente orientação sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus nº 463.434/MT - 3ª Seção - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 25.11.2020).

Assim, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e o critério acima delineado, e sobretudo levando-se em conta a intensa culpabilidade do réu, representada pela maior reprovabilidade de sua conduta - eis que, agindo em concurso de agentes, perpetrou a subtração com emprego de grave ameaça, logrando roubar bens e valores -, bem como os seus maus antecedentes (cf. certidões de fls. 47/48), caracterizados pela condenação definitiva que possui por crime de roubo majorado, já não geradora de reincidência (STF - RE 593.818 - Tema 150 da Repercussão Geral, com a fixação da seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal"), fixo as penas-base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal em relação ao crime de roubo (sendo 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável), ou seja, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal no tocante ao delito de receptação (incidentes apenas os maus antecedentes), ou seja, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP) em relação ao crime de roubo, reduzo as reprimendas pelo referido delito ao patamar intermediário de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso mínimo.

Na derradeira etapa do procedimento trifásico, diante da circunstância do emprego de arma de fogo (inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), e incidente a regra prevista no art. 68, parágrafo único, do mesmo codex, elevo as reprimendas em 2/3 (dois terços), alcançando 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Convém repisar, por oportuno, que a majorante relativa ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do CP) foi valorada na primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial desfavorável.



Por fim, aplicada a regra do concurso material de crimes (art. 69, caput, do citado codex), a soma das penas perfaz o total de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, no piso mínimo.

Torno as reprimendas, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ademais, considerando a acentuada periculosidade demonstrada pelo réu por ocasião do delito de roubo e a gravidade concreta da conduta criminosa, praticada mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, e que abalou sobremaneira a paz e a tranquilidade da população ordeira local (art. 33, § 3º, do CP), o acusado - portador de maus antecedentes - deverá iniciar o cumprimento da pena carcerária em regime prisional fechado, que se afigura o único cabível para a situação em testilha, dado o quantum da pena ora aplicada (art. 33, § 2º, alínea "a", do citado codex).

Afinal, como bem apontado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em recente julgamento, "(...) Respeitados posicionamentos em contrário, a meu ver, o regime fechado é o único compatível com a prática dos delitos de roubo, sobretudo os majorados, justamente pela gravidade concreta existente" (Apelação nº 1506463-78.2020.8.26.0228 - 8ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Ely Amioka - j. 04.05.2021).

Cumpre assentar, por fim, que não se revela possível na espécie a substituição das penas carcerárias por penas restritivas de direitos, uma vez que o crime de roubo foi praticado com grave ameaça à pessoa (art. 44, inciso I, do Código Penal), bem como diante do próprio quantum da somatória das reprimendas (superior a 4 anos de reclusão), que também impede a concessão do sursis, nos termos do art. 77, caput, do mesmo codex.

Registre-se, outrossim, a incidência da regra prevista no art. 69, § 1º, do CP, sendo incabível a substituição do art. 44 em relação ao delito de receptação.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu LUIZ CARLOS MODESTO à pena de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e no art. 180, caput, c.c. o art. 69, caput, todos do Código Penal.

Não poderá o acusado recorrer em liberdade, eis que subsistem íntegros os motivos que ensejaram a decretação e a manutenção de sua custódia cautelar durante toda a persecutio criminis.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 3 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA